

RECURSO CÍVEL Nº 5006074-64.2024.4.02.5104/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci GRANDO

RECORRENTE: JOEL SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ADMINISTRADOR E GESTOR DAS CONTAS INDIVIDUALIZADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SAQUES INDEVIDOS E AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REFORMA DA SENTENÇA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença, reconhecendo a legitimidade passiva ad causam exclusiva do Banco do Brasil e extinguir o feito em relação à União, na forma do Tema nº 1.150 em recursos repetitivos e, ex officio, DECLARAR A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL, devendo, portanto, o feito ser extinto sem julgamento de mérito. Sem custas. Sem honorários, ante a ausência de pressuposto lógico. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao JEF de origem para baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5006074-64.2024.4.02.5104

510015246334 .V5

RECURSO CÍVEL Nº 5006074-64.2024.4.02.5104/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci GRANDO

RECORRENTE: JOEL SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora [evento 16, RECLNO1] em face da sentença de parcial extinção do feito em relação ao Banco do Brasil [evento 9, SENT1], prossequindo a demanda em face da União.

Em suas razões, a recorrente sustenta a legitimidade passiva *ad causam* do Banco do Brasil S.A., responsável pela administração do PASEP e pela manutenção das contas individualizadas para cada servidor, mediante a cobrança de comissão pelo serviço, conforme art. 5º da LC nº 8/1970. Pretende ver reformada a sentença.

Contrarrazões apresentadas pela União [evento 21, CONTRAZ1].

Sem contrarrazões pelo Banco do Brasil, em que pese devidamente intimado.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Primeiramente, insta salientar que o sistema dos Juizados Especiais Federais admite, tão somente, recurso contra decisões que versem sobre tutela provisória e contra sentença definitiva, na forma dos art. 4º e 5º, da Lei nº 10.259/01.

Art. 4º O Juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir medidas cautelares no curso do processo, para evitar dano de difícil reparação.

Art. 5º Exceto nos casos do art. 4º, somente será admitido recurso de sentença definitiva.

Por sentença definitiva se compreende, apenas, aquela que se debruça sobre o mérito, seja pela sua procedência ou improcedência. As sentenças meramente extintivas não admitem recurso inominado, salvo quando importarem negativa de jurisdição. Neste sentido, é o Enunciado 18 destas Turmas Recursais do Rio de Janeiro.

Enunciado nº 18 - TRRJ: *“Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição”.*

Na espécie, em que pese o recurso ataque sentença extintiva, que declarou a ilegitimidade passiva *ad causam* do Banco do Brasil e manteve o feito em face da União, há **questão de ordem pública** envolvida que viabiliza o conhecimento do recurso, em apreço ao princípio da instrumentalidade do processo e dos princípios setoriais dos Juizados Especiais, notadamente a simplicidade, a informalidade, a economia processual e a celeridade (art. 2º da Lei nº 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao rito da Lei nº 10.259/01).

No mais, o recurso é tempestivo [eventos 10 e 15] e dispensado o recolhimento de custas, ante o deferimento da gratuidade de justiça pelo juízo de origem.

Passo à análise.

O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP foi instituído pela Lei Complementar nº 8 de 1970, que expressamente conferiu ao Banco do Brasil a administração e a manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado.

Art. 5º - O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. (...)

A Lei Complementar nº 26 de 1975, a seu turno, unificou os recursos do Programa de Integração Social - PIS e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, sob a denominação de PIS-PASEP, mantendo o Banco do Brasil na gestão dos valores referentes aos servidores públicos, aplicando os índices de correção e juros determinados pelo Conselho Diretor do Fundo, na forma do art. 8º e 10 do Decreto 4.751/2003.

Registre-se, por oportuno, que com a promulgação da Constituição Federal de 1988, as contribuições aos programas PIS e PASEP deixaram de ser vertidas em favor dos trabalhadores, passando a financiar os programas de seguro-desemprego e abono salarial. Neste sentido, o art. 239, caput, da CRFB, em sua redação original:

Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego e o abono de que trata o § 3º deste artigo.

E sua redação atual, após a EC nº 103/2019:

Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego, outras ações da previdência social e o abono de que trata o § 3º deste artigo.

Nada obstante, o constituinte teve a cautela de preservar o patrimônio acumulado até a data de promulgação da Constituição de 1988, além de manter as hipóteses de saque pelos trabalhadores, nos casos previstos em lei.

Art. 239 (...) § 2º Os patrimônios acumulados do Programa de Integração Social e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público são preservados, mantendo-se os critérios de saque nas situações previstas nas leis específicas, com exceção da retirada por motivo de casamento, ficando vedada a distribuição da arrecadação de que trata o "caput" deste artigo, para depósito nas contas individuais dos participantes.

Tem-se, portanto, que a partir de 5 de outubro de 1988 as contribuições passaram a ser vertidas em favor de programas sociais, não mais em favor dos servidores públicos (no caso do PASEP), mas permaneceu ativa e relevante a atuação do Banco do Brasil na gestão dos valores até então depositados, na forma do art. 239, §2º, aplicando os índices de correção e juros dispostos pelo Conselho Diretor.

Nesta linha de inteligência, o STJ firmou enunciado no Tema nº 1.150, em sede de recurso repetitivo, reconhecendo a **legitimidade passiva do Banco do Brasil** nas demandas que versem sobre PASEP e tenham como causa de pedir remota a *"falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa:*

- a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva *ad causam* para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
- b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1º do Decreto nº 20.910/32;
- c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP.

É o caso dos autos. Compulsando a inicial, extrai-se que a causa de pedir remota ou mediata versa sobre desfalques da conta PASEP oriundos de falha na prestação de serviço pelo Banco do Brasil, na condição de administrador dos valores.

São destaques da petição inicial neste sentido:

"Nesse sentido, o Banco do Brasil como agente operador do Programa PASEP, possui ingerência procedimental sobre as contas e dever de guarda dos valores repassados, motivo pelo qual se insere na relação jurídica processual em tela, que questiona justamente aspectos desta operacionalização, junto com a responsabilidade constitucional da União.

(...)

Este fato lhe causou muita estranheza, pois durante os anos, o Banco do Brasil administrou os seus recursos originários do Programa PASEP, sendo o valor apresentado muito aquém do que razoavelmente se espera em condições normais de cumprimento da legislação de regência.

(...)

*Como o Autor se enquadra na fatti espécie legal que garante o recebimento do PASEP, e se presume que a União tenha depositado os valores correspondentes, em cumprimento da legislação de regência, **tudo indica que o Banco do Brasil, administrador do Programa, tenha falhado em sua missão, quicá tendo os seus prepostos agido com dolo, subtraindo valores de forma indevida das contas bancárias, tudo no sentido de lesar o Autor, que por meio desta, pleiteia a reparação de direito**, incluindo-se danos materiais e morais, e todos os assessorios que deveriam ter integrado durante anos, o valor principal destacado."* (grifou-se)

Há de se concluir que a demanda não versa sobre fatos atribuíveis ao Conselho Gestor do Fundo, mas sobre possível falha na prestação de serviço pelo Banco do Brasil, dados os alegados saques indevidos e/ou não aplicação dos índices de juros e de correção monetária.

Logo, flagrante a legitimidade passiva *ad causam* do Banco do Brasil e, lado outro, a ilegitimidade passiva da União, a afastar a competência da Justiça Federal para conhecer e julgar a demanda, na forma do art. 109 da CRFB/1988. Aplica-se à espécie o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais Federais do Rio de Janeiro:

Enunciado nº 11 - TRRJ: No caso de o Juiz do JEF reconhecer sua incompetência, deverá extinguir o processo ou suscitar conflito, se for o caso.

Registre-se, *mutatis mutandi*, precedentes desta Turma Recursal, à unanimidade, nos autos 5003789-26.2023.4.02.5107/RJ e 5038026-12.2020.4.02.5101/RJ, de relatoria das Juízas Federais Dras. ALESSANDRA BELFORT BUENO e ADRIANA MENEZES DE REZENDE, e julgados nas sessões extraordinárias de 06/03/2024 e 26/06/2024, respectivamente.

Feitas estas considerações, deve-se concluir pela reforma da sentença, para manter o Banco do Brasil no polo passivo e declarar a ilegitimidade passiva da União, de modo a declarar *ex officio* a incompetência da Justiça Federal.

Nessas condições, **VOTO no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença, reconhecendo a legitimidade passiva *ad causam* exclusiva do Banco do Brasil e extinguir o feito em relação à União, na forma do Tema nº 1.150 em recursos repetitivos e, *ex officio*, DECLARAR A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL, devendo, portanto, o feito ser extinto sem julgamento de mérito.** Sem custas. Sem honorários, ante a ausência de pressuposto lógico. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao JEF de origem para baixa.